عدد الرؤس ضرب أحدهما في أصل المسئلة بعولها وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك فاذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة فيما ضربته فيه فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف *(فرع)* مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فان لم يرث الثاني غير الباقين وكان ارثهم منه كارثهم من الاول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كاخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وان لم ينحصر ارثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصح مسئلة الاول ثم مسئلة الثاني ثم ان انقسم نصيب الثاني من مسئلة الاول على مسئلته فذاك والا فان كان بين نهما موافقة ضرب وفق مسئلته في مسئلة الاول والا كلها فيما بلغ صحتا منه ثم من له شئ من الاولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في الباقي نصيب الثاني من الاولى أو في وفقه ان كان بين مسئلته ونصيبه وفق

(كتاب الوصايا) تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب لا مجنون ومغمى عليه وصبي وفي قول تصح من صبي مميز ولا رقيق وقيل ان عتق ثم مات صحت واذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ ان انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر فان انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق فان لم تكن فراشا وانفصل لاكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه استحق في الاظهر وان وصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصي فله وان عتق بعده وقبله ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك وان وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها وتصح لعمارة مسجد وكذا ان أطلق في الاصح وتحمل على عمارته ومصالحه ولذمي وكذا حربي ومرتد في الاصح وقاتل في الاظهر ولوارث في الاظهر ان أجاز باقي الورثة ولا عبرة بردهم واجازتهم في حياة الموصي والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر الى الاجازة في الاصح وتصح بالحمل ويشترط انفصاله حيا وقت العلم بوجوده عندها وبالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الاصح وبأحد عبديه وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها فان لم يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالاصح نفوذها وان كثرت وقل المال ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحج حملت على الثاني ولو أوصى بطبل اللهو لغت الا ان صلح لحرب أو حج

(فصل) ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوارث بطلت في الزائد وان أجاز فاجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعتبر المال يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وابراء واذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فان تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث أو هو وغيره قسط بالقيمة وفي قول يقدم العتق أو منجزة قدم الاول فالاول حتى يتم الثلث فان وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو ابراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره وان اختلف وتصرف وكذا ان لم يكن فيها عتق قسط وان كان قسط وفي قول يقدم ولو كان

وللام ثلث والجد سدس وللاخت نصف تعول ثم يقسم الجد والاخت نصيبهما اثلاثا *(فصل)* الكافران يتوارثان لا حربي وغيره

الانثيين وولد الابن كالولد فلو اجتمعا والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى فله ما زاد على فرضها ويعصب الذكر من في درجته وكذا من فوقه ان لم يكن لها سدس فان كان أنثى فلها مع بنت سدس ولا شئ لها مع أكثر وكذا كل طبقتين منهم *(فصل)* الاب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع فرع أنثى وارث ولام مع أب وأحد زوجين ثلث باق وجد كأب الا انه لا يرد لثلث باق ولا يسقط ولد غير أم ولا أم أب *(فصل)* ولد أبوين كولد وولد أب كولد أبوين الا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لابوين فيشارك الاخ ولدي الام ولو كان لاب سقط واجتماع الصنفين كاجتماع الولد وولد الابن الا أن الاخت لا تعصبها الا أخوها وأخت لغير أم مع بنت أو بنت ابن عصبة فتسقط أخت لابوين مع بنت وولد أب وابن أخ لغير أم كأبيه لكن لا يرد الام للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ويسقط في المشتركة وعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة نسب *(فصل)* من لا عصبة له بنسب فتركته أو الفاضل لمعتقه فلعصبته بنفسه كترتيبهم في نسب لكن يقدم أخ ومعتق وابن أخيه على جده فلمعتق المعتق فعصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء الا عتيقها أو منتميا اليه بنسب أو ولاء *(فصل)* لجد مع ولد أبوين أو أب بلا ذي فرض الا كثر من ثلث ومقاسمة كأخ وبه الا كثر من سدس وثلث باق ومقاسمة فان لم يبق الا كثر من سدس أخذه ولو عائلا وسقطت الاخوة وكذا معهما وبعد ولد الابوين عليه ولد الاب في القسمة فان كان ولد الابوين ذكرا سقط ولد الاب والا فتأخذ الواحدة الى النصف ومن فوقها الى الثلثين ولا يفضل عنهما شئ وقد يفضل عن النصف فيكون لولد الاب ولا يفرض لاخت مع جد الا في الاكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فللزوج نصف